阳西县“10·28”一般生产经营性道路 交通责任事故调查报告

发布日期：2018-02-23 18:37:27 来源：“10·28" 交通责任事故调查组 阅读： 253

2017年10月28日15时40分，我县辖区一辆粤KS4472号重型货车沿G325线从湛江往广州方向行驶，行驶到阳西县教育局门前路段时，碰撞到同向的车，造成摩托车上1人当场死亡，直接经济损失约40万元的一般道路交通事故（以下简称阳西县“10·28”一般道路交通事故）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产安全事故调查处理办法》、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的县安监局牵头成立了由县安监局局长任组长，县公安局、县安监局相关领导为副组长，县公安局、县纪委、县检察院、县交通局、县安监局、县法制局、员的阳西县“10·28”一般道路交通事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

1. 粤KS4472号重型货车，车辆所有人：陈某宁，男，55岁，住电白县博贺镇解放街二路一巷，车辆于2012年8月15日初次登记，车辆检验有效2013年2月7日领取了电白县交通局核发的《中华人民共和国道路运输证》，证号：粤交运管茂字001993640号。车辆承保公司：中国人民财产保险股司，第三者商业险100万元，有交强险，车辆当前状态为正常。经查询，近三年来，共有12次交通违法行为，已全部处理完毕。核载16.935吨，实载30超载率为78.86%。

2. 粤Q03A26号两轮摩托车，车辆所有人：陈某超，男，32岁，住阳西县儒洞镇驹龙村委会驹前村南顺巷，车辆于2010年1月13日初次登记，车辆检31日，车辆当前状态为：逾期未检验、达到报废标准，公告牌证作废。经查询，至事发时共有3次交通违法行为未处理。

（二）事故车辆驾驶员情况。

1. 粤KS4472号重型货车驾驶员：邵某水，男，47岁，住阳西县织篢镇石桥铺村委会，准驾车型：A2，1994年2月25日初次领驾驶证，驾驶证有效驾驶证当前状态为正常。已领取阳江市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，从业资格证号：441721197008*****，日。经查询，邵某水共有8次交通违法记录，已全部处理完毕。阳西县公安局交警大队现场对邵某水做呼气酒精检测，结果为“0”，没有涉嫌酒驾。对邵结果显示为阴性，没有涉嫌毒驾。

2. 粤Q03A26号两轮摩托车驾驶员：林某俊（已死亡），男，55岁，住阳西县儒洞镇驹龙村委会，准驾车型：D，2006年8月21日初次领驾驶证，至21日，驾驶证当前状态为正常。经查询，林某俊共有6次交通违法记录，已全部处理完毕。阳西县公安局委托阳江市公安司法鉴定中心对林某俊的血样作乙醇成分，没有涉嫌酒驾。

（三）事故车辆检验情况。

1. 委托阳西县宏达汽车检测站对粤KS4472号重型货车进行车辆性能（转向、制动、灯光等系统）检测，检测结果为合格。

2. 委托阳西县兴达交通科技发展有限公司对粤Q03A26号两轮摩托车进行车辆性能检测，检测结果为前照灯光不合格，其他系统合格。

（四）事故现场情况。

1. 天气情况。事发路段当天天晴，白天，视线良好。

2. 道路情况。现场位于G325线阳西县教育局门前路段，现场为直道，沥青路面，道路平坦、干燥，双向四车道，每条车道的通行宽度为3.4米，道线，机动车道与非机动车道有绿化带分隔，该路段限速40KM/H。

3. 事故车辆停车位置。粤KS4472号重型货车停在G325线湛江往广州方向的慢车道上，车头朝广州方向，车尾朝湛江方向，粤Q03A26号两轮摩托货车的车尾靠近绿化带位置，两车相距约20米。

4. 车辆痕迹。粤KS4472号重型货车车头前杠右端有碰撞痕迹，右前轮和三轴右外轮有碰撞痕迹，四轴右外轮沾有血肉组织。粤Q03A26号两轮摩托痕迹，左后侧护板沾有红色漆末。

5. 路面痕迹。现场路面有摩托车的跌地痕迹和绿化带花基的刮擦痕迹，未见明显的轮胎制动痕迹。

（五）路面管控情况。

阳西县“10.28”一般道路交通事故发生的路段属于阳西县公安局交通警察大队一中队管辖。该中队现有民警5人，交通协管员6人。管辖路段范围路；325国道247KM(横山路口出口)至325国道273KM+500M；S278线县城至织篢高速出口段；S278线县城至石垛段；X605线县城至东村段。一中队巡逻制度。

2017年10月28日事发当天，值班民警和交通协管员对辖区325国道、迎宾大道、人民大道和省道278线进行巡逻管控，值班日志记录：对国道停离；对人民大道违法停放的车辆进行拍照处罚；当日21时20分许，接到县局110指挥中心的警情指令称方正中学有人驾驶摩托车飞车扰民，值班民警带领扣3辆改装摩托车。

2017年10月份，一中队路面执勤92次，共出动警力390人次，接处警43次，查处各类交通违法行为743起，查处酒后驾驶4起，醉酒驾驶1起，查处扣货运车辆6辆。该中队较好履行了交通安全管理职责。

（六）事故单位情况。

粤KS4472号重型货车没有挂靠公司，车辆属私人所有，登记车主：陈某宁，实际上车辆由4人合股购买。其中，陈某宁（电白县博贺镇人）占25%（电白县博贺镇人）占25%，杨某忠(茂名市袂花镇人)占25%。2017年以来，车辆由邵某水驾驶，未向外聘请司机。

（七）车辆货物运输装载站场情况。

粤KS4472号重型货车主要运输冰鲜杂鱼，在海边码头散装散卖，没有固定的装载站场。

（八）事故人员伤亡及直接经济损失情况。

该事故造成1人当场死亡，为粤Q03A26号两轮摩托车驾驶员林某俊，直接经济损失约40万元。

林某俊（死者），男，55岁，住址：阳西县儒洞镇驹龙村委会。

二、事故经过及善后情况

（一）事故经过。

2017年10月28日15时40分，邵某水驾驶粤KS4472号重型货车沿G325线从湛江往广州方向行驶，行驶至G325线阳西县教育局门前路段时，碰撞到粤Q03A26号两轮摩托车，造成两车损坏和林某俊当场死亡的一般道路交通事故。

（二）应急处置及善后处理情况。

2017年10月28日15时45分，阳西县公安局110指挥中心接到群众报案称：在325国道阳西县仁爱医院路段，有一辆货车撞到摩托车，造成交通事故局110指挥中心立即指令交警大队、120急救中心到达现场开展抢救伤者、控制现场和勘查取证工作。经现场调查，摩托车驾驶员当场死亡，交警大队分领导汇报，交警大队值班领导到事故现场指导现场勘查取证工作，因事故现场车辆通行有序，没有造成交通堵塞，未通知辖区中队到事故现场疏导交通。邵某水因涉嫌交通肇事罪被批准逮捕，羁押在阳西县看守所。死者的丧葬费已到位，死者的尸体已火化，相关的经济赔偿工作正在进行中。

经评估，次此事故先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生衍生事故，应急处置得当。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因。

经现场勘验、调查取证、检测鉴定，认定事故直接原因是邵某水驾驶重型货车途经国道325线阳西县教育局路段时，精力不集中，思想麻痹大意，操引发道路交通事故。

（二）事故间接原因。

邵某水作为机动车驾驶员对道路交通安全重要性认识不足，未能严格遵守道路交通安全法律法规，驾驶重型货车载物超过核定载质量，道路交通安全

四、事故性质

经调查认定，阳西县“10·28”一般道路交通事故是一起由于邵某水驾驶营运车辆载物超载，且未按操作规范安全驾驶，致使车辆追尾碰撞到前方正
的生产经营性道路交通责任事故。

五、事故有关责任人员的处理建议

1. 邵某水驾驶超过核定载质量的重型货车途经国道325线阳西县教育局路段时，精力不集中，思想麻痹大意，撞向同车道行驶的摩托车造成交通事故
通警察大队《道路交通事故认定书》（西公交认字〔2017〕第00253号）的责任认定，邵某水驾驶机动车载物超过核定载质量且未按操作规范安全驾驶
部过错，邵某水承担此事故的全部责任。邵某水的驾驶行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交
定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”、第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载”的规定，涉嫌交通肇事罪。依据《中华人
三十三条“【交通肇事罪;危险驾驶罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒
人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕33号）第二条第一项“交通肇事具有下列情形之一的，处三年以
（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的”规定，建议移交司法机关进行处理。

2. 林某俊驾驶达到报废标准的机动车上道路行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十四条第三款“达到报废标准的机动车不得上道路行驶
死亡，建议不予追究责任。

3. 粤Q03A26号两轮摩托车于2010年1月13日初次登记，车辆检验有效期至2012年1月31日，车辆当前状态为逾期未检验、达到报废标准，公告牌证
局交通警察大队依法对该摩托车进行报废处理。

六、防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好道路交通事故的预防工作，特提出以下防范和整改措施：

（一）认真落实企业安全生产主体责任。县交通运输主管部门要指导督促属地货物运输企业深刻吸取本起事故的教训，切实履行企业安全生产主体责
力度，堵塞安全管理漏洞，认真开展整改，提高防范生产经营性道路交通责任事故的能力。

（二）严厉打击道路交通违法行为。县公安交警部门要采取常态查处和突击行动相结合的工作方式，进一步加大对道路交通违法行为的查处力度，严
驶、无证驾驶、疲劳驾驶、超载超限、超速行驶等违法违规行为，严肃处理肇事驾驶员。

（三）强化交通安全宣传教育。各有关部门要认真组织开展道路交通安全警示教育活动，严格落实对所属货车及驾驶员的安全管理责任，切实保障车
驾驶员遵纪守法安全驾驶。要深入企业、校园、机关、社区、农村，家庭、公共场所开展道路交通安全宣传教育，进一步提高全民道路交通法治意识和安

附件：事故调查组成员意见及签名表

阳西县“10·28”一般生产经营性道路

交通责任事故调查组（代章）

2017年12月27日